

**DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS**

**DIRECTION DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE**

**SEMINAIRE SUR
L'EVALUATION EN DOUANE DES
MARCHANDISES IMPORTEES
(OPERATEURS ECONOMIQUES)**



Animé par MM :

Camille LENDEME,
Inspecteur Principal des Douanes,
Directeur des Régimes Economiques et Privilégiés.

Pascal MESSA ASSEKO,
Inspecteur Principal des douanes,
Directeur de la Formation Professionnelle.

06-26-51-69
07-98-74-06

Port-Gentil, du 3 au 7 décembre 2007.

SEMINAIRE DE FORMATION

THEME

**L' EVALUATION EN DOUANE DES
MARCHANDISES IMPORTEES**

Animation

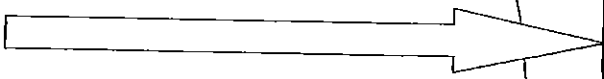
M. Camille LENDEME

**Directeur des Régimes Économiques
et Privilégiés**

M. Pascal MESSA ASSEKO

Directeur de la professionnelle

PRESENTATION DU STAGE

- ☐ Cadre : mise en œuvre de l'Accord sur l'Évaluation en douane
 - ☐ Gestion du temps
 - ☐ Contrat d'ambiance
 - ☐ Recueil des attentes
 - ☐ Évaluation du stage
 - ☐ Objectifs
- 

OBJECTIFS : A LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT EN MESURE DE

1. Comprendre les dispositions de l'Accord sur l'Évaluation en douane et leur transposition dans le Code CEMAC.
2. Connaître les six méthodes d'évaluation.
3. Déterminer correctement les valeurs des marchandises importées.

PLAN

**I-DEFINITION DE LA VALEUR
TRANSACTIONNELLE (V.T.)**

**II- LES CONDITIONS D' ACCEPTABILITE
DE LA V.T. ou Conditions de rejet de
la V.T**

III- LES AJUSTEMENTS

IV- LES METHODES COMPARATIVES

PLAN

V- LA METHODE DEDUCTIVE

VI- LA METHODE CALCULEE

VII- LA METHODE DU DERNIER RECOURS

INTRODUCTION

- ☐ Intérêts de la valeur en douane
- ☐ Historique sur l'Évaluation en douane
- ☐ Transposition dans le Code des Douanes CEMAC des dispositions de l'Accord.

I-DEFINITION DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE

C'est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire d'importation sous réserve de certaines conditions et de certains ajustements.

PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER

- **PRIX EFFECTIVEMENT PAYE**
- **PRIX EFFECTIVEMENT A PAYER**
- **PAIEMENT TOTAL** (Tous paiements effectués par l'acheteur au vendeur comme condition de la vente ou à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur)
- **REDUCTIONS DE PRIX** : acceptées sans plafond
- **INFLUENCE DU TEMPS SUR LA TRANSACTION**

PRIX EFFECTIVEMENT PAYE OU A PAYER

▶ **INTERETS POUR PAIEMENT DIFFERE**

▶ **DIVIDENDES**

▶ **ACTIVITES ENTREPRISES PAR L'ACHETEUR POUR SON PROPRE COMPTE**

▶ **ACTIVITES POSTERIEURES A L'IMPORTATION**

ANALYSE DES NOTIONS-CLES

- ▶ MARCHANDISES IMPORTEES
- ▶ VENDUES
- ▶ POUR L'EXPORTATION A DESTINATION...



II-LES CONDITIONS D' ACCEPTABILITE DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE

1. LE VENDEUR N'IMPOSE PAS DES RESTRICTIONS
SUR LA CESSION OU L'UTILISATION DE LA
MARCHANDISE

III-LES AJUSTEMENTS AU PRIX

<u>Inclure</u> si non compris dans la facture	<u>Déduire</u> si compris dans la facture et distincts
• Commissions à la vente et frais de courtage	• Commissions à l'achat
• Contenants et emballages	• Travaux post-importation
• Apports	• Droits et taxes
• Redevances et droits de licences	• Droit de reproduction dans le pays d'importation
• Produit de la revente...	• Frais intérieurs
• Transport, Assurance, Manutention et autres frais connexes à l'étranger	• Intérêts pour paiement différé
	• Logiciels

IV- LES METHODES COMPARATIVES

- ✓ Marchandises identiques ou similaires
- ✓ Produites dans le même pays, de préférence par la même personne (physique ou morale)
- ✓ Exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer

IV- LES METHODES COMPARATIVES

✓ Même quantité et même niveau commercial, éventuellement ajustements pour tenir compte des différences (Ajuster aussi frais d'approche)

✓ Si plusieurs valeurs possibles, choisir la plus basse

V- LA METHODE DEDUCTIVE

⇒ Déduire du prix de vente sur le marché d'importation des marchandises importées, identiques ou similaires, en l'état où elles ont été importées :

1. Commissions et marges
2. Frais postérieurs à l'importation
3. Droits et taxes d'importation

⇒ Prendre éventuellement en considération
des marchandises transformées

(Méthode super déductive)

⇒ Mais déduire naturellement la valeur des
transformations

⇒ Prendre en compte le prix de revente

1. Au premier niveau commercial suivant
l'importation

2. De la plus grande quantité de marchandises
revendue à un prix donné

3. Vente faite à des personnes non liées au
vendeur

4. Vente au même moment ou à peu près au
moment que l'importation des marchandises à
évaluer, en tout cas dans les 90 jours

VI- LA METHODE CALCULEE

DIFFICULTÉS D'APPLICATION

- ✓ Accord du producteur des marchandises
- ✓ Accord du pays de production
- ✓ Coût élevé de l'opération

LA VALEUR CALCULEE EST EGALE A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS

- ✓ Valeur des matières premières
- ✓ Coût des opérations de fabrication
- ✓ Montant des bénéfices et frais généraux
- ✓ Frais d'approche jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier

VI- LA METHODE DU DERNIER RECOURS

- ✓ Recours à des moyens raisonnables compatibles avec les principes de l'Accord et l'article VII du GATT
- ✓ Se baser sur les données disponibles dans le pays d'importation
- ✓ Les valeurs assises sur la méthode du dernier recours devraient se fonder sur des valeurs déterminées antérieurement
- ✓ Application souple des autres méthodes dans l'ordre prescrit par l'Accord

VI- LA METHODE DU DERNIER RECOURS NE REPOSERA PAS SUR :

1. Le prix des marchandises produites dans le pays d'importation
2. Un système prévoyant l'acceptation de la plus élevée de deux valeurs possibles
3. Le prix de vente des marchandises dans le pays d'exportation

VI- LA METHODE DU DERNIER RECOURS NE REPOSERA PAS SUR :

- 4. Les coûts de production autres que les valeurs calculées prévues par l'Accord du GATT**
- 5. Le prix des marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un autre pays**
- 6. Des valeurs minimales**
- 7. Des valeurs arbitraires ou fictives**

CONCLUSION

- Valeur transactionnelle : système neutre, équitable et conforme aux réalités commerciales (6 méthodes)**
- Valeur transactionnelle : avantages certains pour les opérateurs économiques.**
- Services chargés du dédouanement des marchandises : vigilance et objectivité requises.**

PARTIE I

METHODES D'EVALUATION

1. L'Accord du GATT sur l'évaluation stipule que la valeur en douane des marchandises importées doit être calculée au moyen de l'une des six méthodes énumérées ci-dessous, doivent être appliquées dans l'ordre où elles sont énoncées. La douane doit d'abord essayer d'appliquer la méthode n° 1 et la méthode n° 2 ne peut être envisagée que si la valeur ne peut être déterminée en appliquant la première méthode. Les méthodes 3 à 6 suivent le même principe. La méthode n° 6 ne peut donc être appliquée que si aucune méthode précédente ne peut être utilisée. La seule exception à cette règle est que l'ordre des méthodes n°s 4 et 5 peut être inversé à la demande de l'importateur. (Conformément aux dispositions de l'Annexe III (3) de l'Accord, les fonctionnaires des douanes ne peuvent décider d'inverser l'ordre de ces deux méthodes). Ces méthodes sont identifiées comme suit :

- a) Méthode n° 1 : méthode de la valeur transactionnelle (articles 1 et 8);
- b) Méthode n° 2 : valeur transactionnelle de marchandises identiques (article 2);
- c) Méthode n° 3 : valeur transactionnelle de marchandises similaires (article 3);
- d) Méthode n° 4 : méthode déductive (article 5);
- e) Méthode n° 5 : valeur calculée (article 6);
- f) Méthode n° 6 : méthode de dernier recours (article 7).

Méthode n° 1 : méthode de la valeur transactionnelle

2. La valeur transactionnelle est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du pays d'importation, après ajustement conformément aux dispositions de l'article 8 de l'Accord du GATT sur l'évaluation. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués comme condition de la vente des marchandises importées par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à un tiers pour honorer une obligation du vendeur. La valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle des marchandises à évaluer si toutes les conditions sont remplies.

9. Les mêmes ajustements que ceux prévus au paragraphe 6 doivent être apportés le cas échéant.
10. Les marchandises similaires utilisées doivent avoir été exportées à destination du pays d'importation dans le même état ou pratiquement dans le même état que les marchandises à évaluer. Lorsque plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires remplissent toutes ces conditions, il convient d'utiliser la valeur la plus basse.

Méthode n° 4 : méthode déductive

11. Dans le cadre de cette méthode, la valeur en douane est déterminée compte tenu des ventes dans le pays d'importation des marchandises à évaluer ou de marchandises importées identiques ou similaires, déduction faite de certains frais déterminés résultant de l'importation et de la vente de marchandises.
12. Les ventes intervenant dans le pays d'importation doivent remplir les conditions suivantes :
 - a) les marchandises ont été revendues dans l'état où elles ont été importées;
 - b) la vente des marchandises à évaluer ou de marchandises identiques ou similaires est intervenue au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer;
 - c) si aucune vente n'a eu lieu au moment ou à peu près au moment de l'importation, il est permis d'utiliser les ventes effectuées dans les 90 jours maximum après l'importation des marchandises à évaluer; et
 - d) si aucune vente de marchandises importées identiques ou similaires vendues dans l'état dans lequel elles ont été importées ne remplit toutes les conditions ci-dessus, l'importateur peut choisir d'utiliser les ventes des marchandises à évaluer après ouvroison ou transformation ultérieure;
 - e) l'acheteur dans le pays d'importation ne doit pas avoir fourni d'apports, directement ou indirectement; et
 - f) l'acheteur ne doit pas être lié à l'importateur auquel il achète les marchandises au premier niveau commercial après l'importation.
13. Il faut établir le prix unitaire auquel le plus grand nombre d'unités est vendu. On s'appuie essentiellement sur la facture commerciale pour établir le prix unitaire.
14. La valeur déductive est calculée en déduisant du prix unitaire établi le montant global des éléments ci-après :
 - a) commissions généralement perçues sur une base unitaire au titre des ventes dans le pays d'importation de marchandises de la même espèce;

- OU -

Partie I

- b) bénéfices et frais généraux généralement indiqués sur une base unitaire, relatifs aux ventes dans le pays d'importation de marchandises de la même nature ou de la même espèce;

- ET -

- c) frais habituels de transport, d'assurance ainsi que des frais connexes encourus dans le pays d'importation;
- d) droits de douane et taxes du pays d'importation;
- e) valeur ajoutée par le montage, l'ouvraison ou la transformation ultérieure, le cas échéant;
- f) frais de transport, d'assurance et frais connexes, à partir du lieu d'exportation jusqu'au port ou lieu d'importation si le pays choisit une base FOB pour l'évaluation.

Méthode n° 5 : valeur calculée

15. Dans le cadre de cette méthode, la valeur en douane est déterminée en retenant le coût de production des marchandises à évaluer auquel est ajouté un montant pour les bénéfices et frais généraux qui entrent habituellement dans les ventes en provenance du pays d'exportation de marchandises de la même nature ou de la même espèce à destination du pays d'importation.

16. La valeur en douane peut être calculée comme suit :

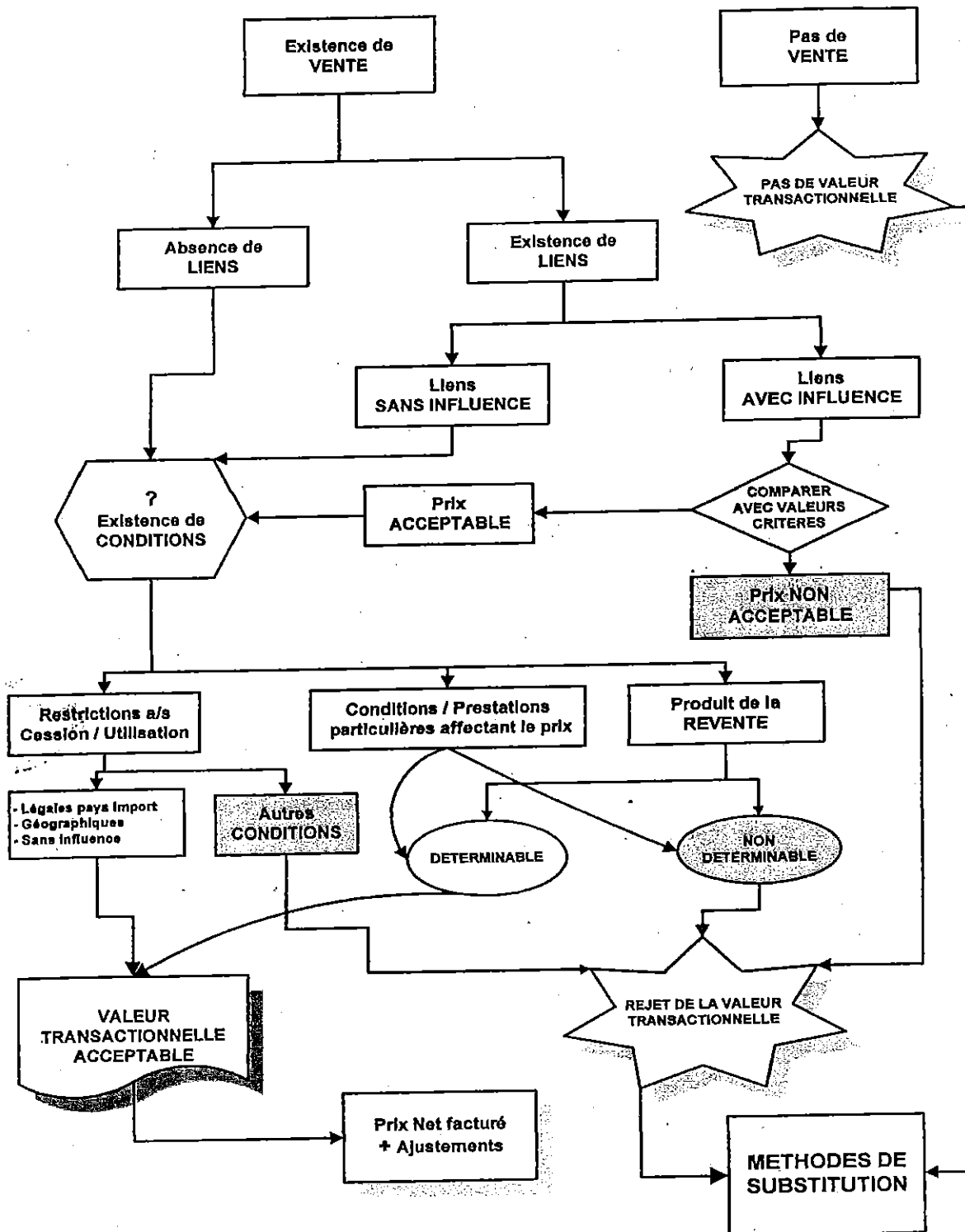
- a) tout d'abord, déterminer le montant global des frais et dépenses pertinents ou la valeur des éléments suivants :
 - 1°) matériaux utilisés pour produire les marchandises importées, et
 - 2°) coûts de fabrication ou autres frais d'ouvraison ou de transformation concernant les marchandises importées (frais de main d'œuvre directs et indirects, frais généraux);
- b) les éléments ci-après doivent être ajoutés s'ils ne sont pas inclus dans 1°) et 2°) ci-dessus :
 - 1°) coût des contenants traités comme ne faisant qu'un avec les marchandises;
 - 2°) coûts et frais d'emballage; et
 - 3°) apports (fournis de façon raisonnable conformément aux principes de comptabilité généralement admis); et
 - 4°) travaux d'ingénierie, d'art, etc., exécutés dans le pays d'importation et facturés au producteur;

Note :

Ces exemples ne sont pas des instruments de l'OMD mais des décisions nationales relatives à des cas ponctuels. Certains de ces exemples sont des résumés de ceux qui se trouvent dans l'Index du recueil de l'OMD sur l'évaluation en douane. On ne devrait pas décider d'inclure ou d'exclure un élément, lors de la détermination de la valeur en douane, sur la seule base de la lecture de ces exemples.

20. Lorsque la méthode du dernier recours est appliquée, si deux ou plusieurs méthodes peuvent être appliquées avec souplesse, il faut tenir compte de l'ordre normal de priorité concernant les méthodes 1 à 5.

ACCEPTABILITE DE LA VALEUR TRANSACTIONNELLE



LES QUESTIONS A SE POSER POUR L'EVALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES

I. Comment arrive-t-on à la valeur à déclarer ou valeur en douane des marchandises importées ?

Il y a six méthodes à essayer dans un ordre strict.

II. PREMIERE METHODE : VALEUR TRANSACTIONNELLE DES MARCHANDISES IMPORTEES

☞ Qu'entend-on par « valeur transactionnelle » ?

C'est le prix payé ou à payer pour les marchandises par l'acheteur au vendeur, directement ou indirectement comme condition de la vente, sous réserve de certains ajustements et de certaines conditions. (Article 26 du Code des Douanes de la CEMAC).

☞ Quelle preuve du prix payé ou à payer peut-on produire ?

- Une copie de la facture authentique du vendeur ;
- Une copie du contrat de vente ;
- Une copie du document bancaire attestant du transfert effectué ;
- Des bons de commande ;
- ou tout autre document contre lequel le paiement sera effectué.

☞ Le prix payé ou à payer coïncide-t-il avec le prix facturé ?

Pas toujours :

- Oui, si la facture comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises à évaluer.
- Non, si le prix facturé n'est qu'une partie du prix payé ou à payer et donc si la valeur doit être ajustée, conformément à l'article 27 du Code des Douanes.

☞ Quelles sont les réductions de prix acceptées par le service des douanes ?

- Toutes les réductions de prix, sans se soucier de leur pourcentage.
- Notamment : rabais, remises, ristournes, escomptes...
- Mais les réductions doivent :
 - être effectives, c'est à dire réellement consenties et non fictives ;
 - se rapporter aux marchandises à évaluer et non à des marchandises importées antérieurement.

☞ Que se passe-t-il s'il n'y a pas de vente ?

Cela exclut la méthode 1. Il faut essayer la méthode 2

☞ Quelles sont les situations dans lesquelles il n'y a pas de vente ?

- Livraisons gratuites (cadeaux, échantillons sans valeur commerciale);
- Marchandises importées sous le régime commercial de la consignation ;
- Marchandises importées par des intermédiaires qui ne les achètent pas et qui les vendent après importation ;
- Marchandises importées par des succursales qui n'ont pas la personnalité juridique ;
- Marchandises importées en exécution d'un contrat de crédit-bail, même assorti d'une option d'achat de marchandises louées ;
- Marchandises cédées en prêt en restant la propriété de l'expéditeur ;
- Marchandises (déchets ou débris) importées pour être détruites dans le pays d'importation, le fournisseur versant une somme à l'importateur en rémunération du service que lui rend celui-ci.

☞ Que faut-il faire concrètement dans ces cas-là ?

- Le déclarant doit se rapprocher de la douane pour qu'avec celle-ci ils examinent les fichiers valeurs et essayent de retrouver les traces d'importations de marchandises identiques, pour lesquelles des valeurs ont déjà été acceptées par le service.

- La valeur retrouvée de marchandises identiques servira alors pour l'évaluation des marchandises qui n'ont pas été vendues. Si le déclarant dispose également d'un précédent dossier sur des marchandises identiques et dont la valeur a été acceptée suivant la méthode de la valeur transactionnelle, il peut le présenter au service, quitte à ce que le service s'assure qu'il n'y a pas d'autres importations réunissant les conditions requises.

- Si plusieurs valeurs sont trouvées, on prendra la plus basse.

☞ Le temps peut-il influencer la transaction intervenue entre les parties ?

Non. Quelles que soient les hausses ou les baisses de prix qui interviennent par la suite, le contrat reste valable.

☞ Pour quels motifs la valeur transactionnelle peut-elle être refusée en dehors des cas de non vente où elle n'existe pas ?

- Si le prix n'est pas effectif (cas de factures fictives, reconstituées ou autres fraudes manifestes) ;
- Si la vente est sujette à des conditions qui limitent la liberté de l'acheteur de disposer de la marchandise comme il veut. Sauf dans les cas de restrictions légales (article 26 du Code des douanes) ;
- Si la valeur est soumise à des conditions ou prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer. (article 26 du Code des douanes)
- Si une partie du prix de la revente ou de la cession ultérieure de la marchandise revient directement ou indirectement au vendeur, sans qu'un ajustement ne puisse être effectué. (article 26 du Code des douanes) ;
- Si les liens qui existent entre le vendeur et l'acheteur ont influencé le prix de la marchandise. C'est à dire si le vendeur fait à l'acheteur des prix trop bas par rapport à ceux qu'il fait à des personnes avec lesquelles il n'est pas lié. (article 26 du Code des douanes).

☞ Le simple lien entre le vendeur et l'acheteur peut-il entraîner le rejet de la valeur transactionnelle ?

Non. Le simple lien ne peut entraîner le rejet de la valeur déclarée. Il faut que le service des douanes puisse établir que le lien a influencé le prix et que l'importateur ne soit pas en mesure d'évoquer l'existence de valeurs-critères.

☞ Doit-on calculer un taux d'ajustement simplement parce qu'on a affaire à agent ou distributeur exclusif ?

Non. Il convient :

- d'abord d'examiner attentivement le contrat et se demander si le vendeur et l'agent ou le concessionnaire exclusif sont liés au sens de l'article 24.4 du Code des Douanes de la CEMAC ;

- ensuite, il faut que la douane puisse démontrer que les liens ont influencé le prix et que l'importateur ne soit pas en possession de valeurs-critères ;

- enfin, de rejeter la valeur s'il est prouvé que les liens ont influencé le prix et passer à la 2^e méthode (V.T. marchandises identiques) ;

- Il n'y a donc plus de taux d'ajustement à calculer.

☞ Qu'est ce qui doit être ajouté au prix payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane ?

Dans la mesure où la valeur à déclarer est une valeur CAF, l'article 27 du Code des Douanes de la CEMAC prescrit d'ajouter, à moins qu'elle ne soit déjà comprise dans le prix payé ou à payer, la valeur des :

- Les commissions à la vente et les frais de courtage ;
- Les royalties et frais de licence (payés comme condition de la vente) ;
- Les produits ou marchandises fournis gratuitement ou à un coût réduit par l'acheteur au vendeur (apports) ;
- Les contenants et emballages (ne faisant qu'un avec la marchandise) ;

- Les produits de la revente ou de la cession ultérieure des marchandises qui reviennent directement ou indirectement au vendeur, dès lors que leur montant est connu ;
- Les frais de livraison jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier : transport, assurance, chargement et manutention.

☞ Peut-on déduire certains « éléments » de la valeur en douane ?

Oui, à la condition qu'ils soient, sur la facture, distincts du prix payé ou à payer. Il s'agit des :

- Frais de livraison postérieurs à l'importation,
- Taxes payées dans le pays d'importation,
- Rabais : commerciaux, sur quantité, comptant,
- Dividendes : payés au vendeur pour la rémunération de sa participation au capital de l'acheteur et donc ne se rapportant pas spécifiquement à la marchandise importée ;
- Frais de publicité liés aux produits et réalisés au frais de l'importateur, considérés comme des activités entreprises par l'acheteur pour son propre compte ;
- Commissions à l'achat ;
- Intérêts financiers (pour paiement différé) ;
- Droits de reproduction dans le pays d'importation qui se rapporte, de toute évidence, à des marchandises non encore fabriquées et donc pas aux marchandises à évaluer.
- Charges postérieures à l'importation : construction, montage, assistance technique.
- Logiciels, en ne prenant en compte que la valeur des supports.

III- METHODE 2 : VALEUR TRANSACTIONNELLE DES MARCHANDISES IDENTIQUES

C'est la deuxième méthode que l'on doit essayer. Elle est basée sur la valeur en douane déjà acceptée par le service des douanes selon la méthode de la valeur transactionnelle, de marchandises identiques, importées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. (Article 28 du Code des douanes de la CEMAC).

☞ Qu'entend-t-on par marchandises identiques ? (voir article 24 du Code)

- Elle doivent être exactement les mêmes par tous les aspects
 - Caractéristiques physiques,
 - Qualité,
 - Réputation.
- Des différences d'aspect mineures telles que la couleur sont logiquement tolérées.
- Ces marchandises doivent avoir été produites :
 - Dans le même pays, et
 - De préférence par la même personne que celle qui a fabriqué les marchandises à évaluer.

☞ Comment arrive-t-on à la valeur en douane ?

On se base sur la valeur en douane de marchandises identiques déjà acceptés par la méthode 1. Une vente de même niveau commercial et de même quantité doit être utilisée.

☞ Que fait-on s'il n'y a pas de ventes au même niveau ou dans les mêmes quantités ?

On se réfère à des ventes faites à des niveaux commerciaux différents ou des quantités différentes. Mais pour déterminer la valeur en douane, on doit prendre en compte l'effet de ces différences sur le prix.

☞ Y a-t-il d'autres différences à prendre en compte ?

Oui. On doit prendre en compte la différence entre le coût de livraison des marchandises identiques et celle des marchandises à évaluer (ajustement des frais d'approche).

☞ Quelle preuve doit-on produire ?

Un dossier précédent accepté sur la base de la méthode 1. En principe ce dossier aura été accepté dans une période n'excédant pas 3 mois : l'idée est que les produits à évaluer et les produits acceptés selon la première méthode aient été exportés dans une période pendant laquelle les prix n'ont pas changé.

On utilise les listes de prix du fournisseur (ou producteur) lorsqu'il y a des différences de niveau ou de quantité à prendre en compte.

☞ Que faire s'il n'y a pas de produit identique,

Cela exclut la méthode 2. Il faut essayer la méthode 3.

IV. METHODE 3 : VALEUR TRANSACTIONNELLE DES MARCHANDISES SIMILAIRES

C'est la troisième méthode que l'on doit essayer. Elle est basée sur la valeur en douane déjà acceptée par le service des douanes selon la méthode de la valeur transactionnelle, de marchandises similaires, importées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. (Article 29 du Code des douanes de la CEMAC).

☞ Qu'entend-on par marchandises similaires ? (voir article 24 du Code)

Ce sont des marchandises qui diffèrent par certains aspects des marchandises à évaluer mais qui :

- Sont produites dans le même pays,
 - Sont produites par la même personne,
 - Peuvent effectuer la même fonction, et
 - Sont commercialement interchangeables.
- L'existence d'une marque de commerce ou de fabrique est à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires.

- Les mêmes principes d'ajustements utilisés dans la deuxième méthode sont valables pour la présente méthode.

- Il faut que la douane et l'importateur s'accordent sur l'évidence du caractère similaire des marchandises qui doit s'apprécier avant tout en tenant compte de la valeur.

☞ Que fait-on s'il n'y a pas de marchandises similaires ?

Ceci exclut l'utilisation de la méthode 3 ; on alors recours, au choix, aux méthodes 4 ou 5 qui peuvent être inversées à la demande de l'importateur et avec l'accord du service des douanes. (Article 30 du Code des Douanes)

V- METHODE 4 : METHODE DEDUCTIVE

C'est la quatrième méthode que la douane doit essayer. Elle est basée sur le prix de vente dans le pays d'importation. (Article 31 du Code des Douanes)

☞ Comment arrive-t-on à la valeur en douane ?

La valeur en douane est basée sur le prix de chaque article (prix unitaire) auquel :

- les produits importés,
- les produits identiques importés, ou
- les produits similaires importés,

sont vendus dans le pays d'importation en l'état où ils ont été importés par des clients non liés au vendeur.

Le prix unitaire doit être relatif à des ventes cumulant la plus grande quantité revendue et se situant au même moment ou à peu près au même moment que la marchandises à évaluer.

Pour obtenir la plus grande quantité, il convient d'ajouter le nombre d'articles vendus à chaque prix : le nombre relatif à la plus grande quantité correspond au prix à retenir. (Voir les exemples dans l'article 46 du Code des Douanes, pages 26 et 27).

☞ Quelles déductions doit-on faire au prix unitaire ?

On doit déduire :

- les commissions, profits et frais généraux concernant les ventes dans le pays d'importation ;
- les coûts habituels de transport, assurance et autres encours dans le pays d'importation ;
- les droits et taxes payables dans le pays d'importation ;
- Si les produits sont vendus après ouvraison, il convient de déduire les coûts de l'ouvraison.

VI- METHODE 5 : VALEUR CALCULEE

C'est la cinquième méthode que la Douane doit essayer. Elle est basée sur les coûts de production des marchandises. (Article 32 du Code des Douanes)

☞ Comment arrive-t-on à la valeur en douane ?

- La valeur en douane est une valeur recomposée. Elle est basée sur la somme des :
 - Coûts ou valeurs des matériaux, de la fabrication et autres procédés utilisés pour la production de produits importés, (y compris contenants et emballages),
 - Profits et frais généraux, et
 - Coûts de transport, d'assurance de changement et de manutention liés à la livraison des marchandises jusqu'à la frontière du pays importateur.

Cette méthode est très complexe et n'est, en fait, que peu utilisée.

VII- METHODE 6 : METHODE DU DERNIER RECOURS

C'est la dernière méthode ; elle est appelée la méthode du « dernier recours ». Elle est prévue par l'article 33 du Code des Douanes.

☞ Comment arrive-t-on à la valeur en douane ?

On doit utiliser des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'Accord GATT. On adopte, quant cela est possible les méthodes 1 à 5 avec flexibilité, suivant les circonstances.

Exemples :

Méthode 1 : la valeur en douane pourrait être basée sur le prix qui aurait été payé pour les marchandises si elles avaient été achetées : on peut alors se référer à une liste de prix à l'exportation émise par le fournisseur.

Méthodes 2 et 3 : la valeur en douane pourrait être basée sur des valeurs transactionnelles de produits identiques ou similaires importés :

- exportées dans une période excédant 3 mois si on ne peut pas trouver des ventes de références plus récentes ;
- produits dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer.

☞ Quels justificatifs doit-on produire ?

Cela dépend de la méthode utilisée :

- Listes de prix export ;
- Factures.

VIII - MARCHANDISES USAGEES

☞ Comment arrive-t-on à la valeur ?

Les marchandises usagées sont évalués suivant les règles d'évaluation habituelles : méthodes 1 à 6, pas de traitement spécial.

IX- PRODUITS ENDOMMAGES

☞ Que doit-t-on faire pour les produits endommagés ?

- La valeur en douane est établie en fonction de l'état des produits présentés.

- Un permis d'échantillonner ou d'examiner (D41) doit être sollicité par l'importateur pour qu'avec un commissaire aux avaries, le service des douanes et le propriétaire ou son représentant s'assurent de l'état des marchandises. Le rapport établi à cet effet donne des indications sur le pourcentage d'avaries.

☞ Comment détermine-t-on la valeur en douane ?

En fonction des preuves présentées :

- Faire le prorata du prix original payé ou à payer pour prendre en compte le dommage,

- Utiliser le prix payé ou à payer révisé par le vendeur.

Synthèse réalisée à partir de divers documents par :

M. Camille LENDEME

Inspecteur Principal des Douanes,
Directeur de la Formation Professionnelle